

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٣
"عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل"

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٣ "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل"، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٣ عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل

المراجع

- المعيار الدولي للمحاسبة ٨ "أساس إعداد القوائم المالية"
- المعيار الدولي للمحاسبة ١٠ "الأحداث بعد فترة التقرير"
- المعيار الدولي للمحاسبة ١٢ "ضرائب الدخل"

نبذة عامة

- ١ يحدد المعيار الدولي للمحاسبة ١٢ "ضرائب الدخل" متطلبات لأصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة. وتطبق المنشأة المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة ١٢ بناءً على أنظمة الضريبة المنطبقة.
- ٢ قد يكون من غير الواضح الكيفية التي ينطبق بها نظام الضريبة على معاملة أو حالة معينة. وقد لا يُعلم مدى قبول معالجة ضريبية معينة في ظل نظام الضريبة حتى تصدر السلطة الضريبية المعنية أو إحدى المحاكم قرارها في المستقبل. وبالتالي، قد يؤثر تفنيد أو فحص السلطة الضريبية لمعالجة ضريبية معينة على محاسبة المنشأة عن أصل أو التزام للضريبة الحالية أو المؤجلة.
- ٣ في هذا التفسير:
 - (أ) "المعالجات الضريبية" تشير إلى المعالجات التي تستخدمها المنشأة أو تخطط لاستخدامها في تقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بها.
 - (ب) "السلطة الضريبية" تشير إلى الهيئة أو الهيئات التي تقرر مدى قبول المعالجات الضريبية وفقاً لنظام الضريبة. وقد تدخل المحاكم تحت هذا التعريف.
 - (ج) "المعالجة الضريبية غير المؤكدة" هي معالجة ضريبية تتصف بعدم التأكد المحيط بما إذا كانت السلطة الضريبية المعنية ستقبل المعالجة الضريبية بموجب نظام الضريبة. فعلى سبيل المثال، يُعد قرار المنشأة بعدم تقديم أي إقرار لضريبة الدخل في نطاق ولاية ضريبية ما، أو عدم تضمين دخل معين في الربح الخاضع للضريبة، معالجة ضريبية غير مؤكدة إذا كان قبول ذلك القرار غير مؤكد بموجب نظام الضريبة.

النطاق

- ٤ يوضح هذا التفسير كيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة ١٢ عند وجود عدم تأكد محيط بمعالجات ضريبة الدخل. وفي مثل هذه الحالة، يجب على المنشأة أن تثبت وتقيس أصل أو التزام الضريبة الحالية أو المؤجلة بتطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة ١٢ بناءً على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض ضريبية) والأسس الضريبية، والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة، والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة المحددة عن طريق تطبيق هذا التفسير.

الإشكالات

- ٥ عند عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل، يتناول هذا التفسير المسائل الآتية:
- (أ) ما إذا كانت المنشأة تأخذ في حسابها كل معاملة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حدة؛
- (ب) الافتراضات التي تضعها المنشأة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية؛
- (ج) الكيفية التي تحدد بها المنشأة الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض ضريبية) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة؛
- (د) الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حسابها التغيرات في الحقائق والظروف.

الإجماع

ما إذا كانت المنشأة تأخذ في حسابها كل معاملة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حدة

- ٦ يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ في حسابها كل معاملة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة على حدة أم ستجمع بينها وبين معاملة واحدة أو أكثر من المعالجات الضريبية غير المؤكدة الأخرى، وذلك بناءً على المنهج الذي يتبناه على نحو أفضل بحل حالة عدم التأكد. وعند تحديد المنهج الذي يتبناه على نحو أفضل بحل حالة عدم التأكد فإن المنشأة قد تأخذ في حسابها على سبيل المثال (أ) كيفية إعداد إقراراتها الضريبية الخاصة بضريبة الدخل وكيفية دعمها للمعالجات الضريبية، أو (ب) الكيفية التي تتوقع بها المنشأة من السلطة الضريبية إجراء الفحص وحل الإشكالات التي قد تظهر من ذلك الفحص.
- ٧ إذا كانت المنشأة عند تطبيق الفقرة ٦ تأخذ في حسابها أكثر من معاملة ضريبية واحدة غير مؤكدة، فيجب عليها أن تقرأ الإشارات الخاصة بـ "المعاملة الضريبية غير المؤكدة" الواردة في هذا التفسير على أنها إشارات لمجموعة المعالجات الضريبية غير المؤكدة المأخوذة معاً في الحساب.

الفحص الذي تجريه السلطات الضريبية

- ٨ عند تقييم ما إذا كان للمعاملة الضريبية غير المؤكدة تأثير في تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة، وكيفية وقوع هذا التأثير، يجب أن تفترض المنشأة أن السلطة الضريبية ستفحص المبالغ التي لها الحق في فحصها وستطلع على جميع المعلومات ذات الصلة عند إجراء تلك الفحوصات.

تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة

- ٩ يجب أن تأخذ المنشأة في حسابها ما إذا كان من المرجح أن تقبل السلطة الضريبية بالمعاملة الضريبية غير المؤكدة.
- ١٠ إذا خلصت المنشأة إلى أنه من المرجح أن تقبل السلطة الضريبية بمعاملة ضريبية غير مؤكدة، فيجب عليها تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) أو الأسس الضريبية أو الخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة أو التخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة أو معدلات الضريبة بشكل يتسق مع المعاملة الضريبية التي تستخدمها أو تنوي استخدامها عند تقديم إقراراتها الضريبية الخاصة بضريبة الدخل.

- ١١ إذا خلصت المنشأة إلى أنه من غير المرجح أن تقبل السلطة الضريبية بمعالجة ضريبية غير مؤكدة، فيجب على المنشأة أن تُظهر أثر عدم التأكد عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) أو الأسس الضريبية أو الخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة أو التخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة أو معدلات الضريبة. ويجب على المنشأة أن تُظهر أثر عدم التأكد لكل معالجة ضريبية غير مؤكدة باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين، بناءً على الطريقة التي تتوقع المنشأة أنها تتنبأ على نحو أفضل بحل حالة عدم التأكد:
- (أ) المبلغ الأكثر ترجيحاً - المبلغ الوحيد الأكثر ترجيحاً ضمن مدى النواتج المحتملة. وقد يكون المبلغ الأكثر ترجيحاً هو التنبؤ الأفضل لحل حالة عدم التأكد إذا كانت النواتج المحتملة ثنائية أو تركز على قيمة واحدة.
- (ب) القيمة المتوقعة - مجموع المبالغ المرجحة بالاحتمالات ضمن مدى النواتج المحتملة. وقد تكون القيمة المتوقعة هي التنبؤ الأفضل لحل حالة عدم التأكد إذا كان هناك مدى من النواتج المحتملة التي ليست ثنائية ولا تركز على قيمة واحدة.
- ١٢ إذا أثرت معالجة ضريبية غير مؤكدة على الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة (كأن أثرت مثلاً على كل من الربح الخاضع للضريبة المستخدم لتحديد الضريبة الحالية والأسس الضريبية المستخدمة لتحديد الضريبة المؤجلة)، فيجب على المنشأة أن تقوم باجتهادات وتقديرات متسقة لكل من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة.

التغيرات في الحقائق والظروف

- ١٣ يجب على المنشأة إعادة تقييم الاجتهاد أو التقدير المطلوب بموجب هذا التفسير إذا تغيرت الحقائق والظروف التي بني عليها هذا الاجتهاد أو التقدير أو نتيجة لظهور معلومات جديدة تؤثر على الاجتهاد أو التقدير. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي حدوث تغير في الحقائق والظروف إلى تغيير استنتاجات المنشأة حول مدى قبول المعالجة الضريبية أو تقدير المنشأة لأثر عدم التأكد أو كليهما. وتنص الفقرات ١٠-٣١ على إرشادات خاصة بالتغيرات في الحقائق والظروف.
- ١٤ يجب أن تُظهر المنشأة أثر التغير في الحقائق والظروف أو أثر ظهور المعلومات الجديدة كتغيير في التقدير المحاسبي تطبيقاً للمعيار الدولي للمحاسبة ٨ "أساس إعداد القوائم المالية". ويجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة ١٠ "الأحداث بعد فترة التقرير" لتحديد ما إذا كان التغير الذي حدث بعد فترة التقرير يُعد حدثاً يتطلب التعديل أو حدثاً لا يتطلب التعديل.^١

^١ تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "يجب أن تُظهر المنشأة أثر التغير في الحقائق والظروف أو أثر ظهور المعلومات الجديدة كتغيير في التقدير المحاسبي تطبيقاً للمعيار الدولي للمحاسبة ٨ "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". ويجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة ١٠ "الأحداث بعد فترة التقرير" لتحديد ما إذا كان التغير الذي حدث بعد فترة التقرير يُعد حدثاً يتطلب التعديل أو حدثاً لا يتطلب التعديل."

الملحق أ

إرشادات التطبيق

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٣ وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

التغيرات في الحقائق والظروف (الفقرة ١٣)

- ١أ عند تطبيق الفقرة ١٣ من هذا التفسير، يجب على المنشأة تقييم ملائمة وأثر التغير في الحقائق والظروف أو المعلومات الجديدة في سياق أنظمة الضريبة المنطبقة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي حدث معين إلى إعادة تقييم الاجتهاد أو التقدير الموضوع لمعالجة ضريبة واحدة دون غيرها، إذا كانت تلك المعالجات الضريبية خاضعة لأنظمة ضريبة مختلفة.
- ٢أ فيما يلي أمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، للتغيرات في الحقائق والظروف أو المعلومات الجديدة التي قد تؤدي بناءً على الظروف إلى إعادة تقييم الاجتهاد أو التقدير المطلوب بمقتضى هذا التفسير:
- (أ) الفحوصات التي تجريها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة الضريبية. على سبيل المثال:
- (١) موافقة السلطة الضريبية أو عدم موافقتها على المعالجة الضريبية أو على معالجة ضريبة مشابهة لها استخدمتها المنشأة؛
- (٢) المعلومات التي تفيد بأن السلطة الضريبية قد وافقت أو لم توافق على معالجة ضريبة مشابهة استخدمتها منشأة أخرى؛
- (٣) المعلومات المتعلقة بالمبلغ المستلم أو المسدد لتسوية معالجة ضريبة مشابهة.
- (ب) التغيرات في القواعد التي وضعتها السلطة الضريبية.
- (ج) انقضاء حق السلطة الضريبية في فحص أو إعادة فحص المعالجة الضريبية.
- ٣أ من غير المرجح أن يشكل غياب موافقة السلطة الضريبية أو عدم موافقتها على معالجة ضريبة، بمعزل عن غيره من العوامل، تغييراً في الحقائق والظروف أو أن يعد ذلك معلومة جديدة تؤثر على الاجتهادات والتقديرات المطلوبة بمقتضى هذا التفسير.

الإفصاح

- ٤أ عندما يكون هناك عدم تأكد محيط بمعالجات ضريبة الدخل، يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستفصح عما يلي:
- (أ) الاجتهادات التي جرت لتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة تطبيقاً للفقرة ٢٧ز من المعيار الدولي للمحاسبة ٨؛
- (ب) المعلومات المتعلقة بالافتراضات والتقديرات الموضوعة لتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة تطبيقاً لل فقرات ٣١-٣١هـ من المعيار الدولي للمحاسبة ٨.

^٢ تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "٤أ... (أ) الاجتهادات التي جرت لتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة تطبيقاً للفقرة ١٢٢ من المعيار الدولي للمحاسبة ١ "عرض القوائم

أه إذا خلصت المنشأة إلى أنه من المرجح قبول السلطة الضريبية لمعالجة ضريبية غير مؤكدة، فيجب عليها أن تحدد ما إذا كانت ستفصح عن الأثر المحتمل لعدم التأكد على أنه أصل أو التزام محتمل متعلق بالضريبة تطبيقاً للفقرة ٨٨ من المعيار الدولي للمحاسبة ١٢.

المالية": (ب) المعلومات المتعلقة بالافتراضات والتقديرات الموضوعية لتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة تطبيقاً لل فقرات ١٢٥-١٢٩ من المعيار الدولي للمحاسبة ١".

الملحق ب

تاريخ السريان والتحول

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٢٣ وله السلطة نفسها التي تحظى بها سائر أجزاء هذا التفسير.

تاريخ السريان

- ب١ يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٩ أو بعد هذا التاريخ. ويسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.
- ب١أ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨ "العرض والإفصاح في القوائم المالية"، الصادر في أبريل ٢٠٢٤، الفقرتين ١٤ وأ٤. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٢.١٨.

التحول

- ب٢ عند التطبيق الأولي، يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير إما:
- (أ) بأثر رجعي بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة ٨، إذا كان ذلك ممكناً دون استخدام الإدراك المتأخر؛ أو
- (ب) بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي للتفسير في تاريخ التطبيق الأولي. وإذا اختارت المنشأة هذا المنهج للتحول، فلا يجوز لها أن تعيد عرض معلومات المقارنة. وبدلاً من ذلك، يجب على المنشأة إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي للتفسير على أنه تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو مكون آخر في حقوق الملكية، بحسب ما هو مناسب). ويكون تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة هذا التفسير لأول مرة.

^٢ تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ١٨. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "أ٤... (أ) الاجتهادات التي جرت لتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة تطبيقاً للفقرة ١٢٢ من المعيار الدولي للمحاسبة ١ "عرض القوائم المالية"; (ب) المعلومات المتعلقة بالافتراضات والتقديرات الموضوعية لتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) والأسس الضريبية والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة ومعدلات الضريبة تطبيقاً لل فقرات ١٢٥-١٢٩ من المعيار الدولي للمحاسبة ١".